



Oefeningen-Vragen- Europees en internationaal fiscaal recht (ITAA°

ITAA - Examenvragen (Hogeschool Gent)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Oefeningen: Europees en internationaal fiscaal recht

VRAGEN:

1. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting moet men inwoner zijn van één van de overeenkomst sluitende staten?

WAAR OF NIET WAAR

2. De overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting die volgens de OESO Modelovereenkomst afgesloten zijn, gelden voor de successierechten?

WAAR OF NIET WAAR

3. Een cliënt, op fiscaal gebied inwoner van België, deelt u mede dat hij op fiscaal gebied ook als inwoner van een ander land wordt beschouwd en dat hij voortaan in de twee landen aan de personenbelasting zal onderworpen zijn op zijn wereldinkomen. Hij vraagt u of er een mogelijke oplossing voor dit probleem bestaat.

WAT ANTWOORDT U HEM? VERKLAAR UW ANTWOORD KORT OP BASIS VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT.

4. Een steengroeve is slechts een vaste inrichting, indien de uitbatingsduur ervan maanden overschrijdt.

WAAR OF NIET WAAR

5. Voor een natuurlijk persoon die inwoner is van één van de overeenkomst sluitende staten, zijn de onroerende inkomsten die hun bron hebben in de andere staat, uitsluitend belastbaar in die andere staat (met name de bronstaat)

WAAR OF NIET WAAR

6. Dividenden kunnen in de bronstaat en in de verblijfstaat worden belast

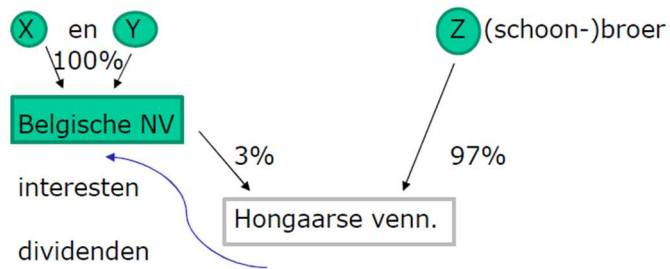
WAAR OF NIET WAAR

7. Als een vennootschap die inwoner is van een overeenkomst sluitende staat royalty's betaalt aan een vennootschap met een band van wederzijdse afhankelijkheid die

inwoner is van de andere overeenkomst sluitende staat en het bedrag van die royalty's hoger is dan het normaal bedrag dat, zonder die banden van wederzijdse afhankelijkheid, tussen de schuldenaar en de uiteindelijke gerechtigde van de royalty's zou zijn toegepast, zijn de belastingverminderingen of –vrijstellingen in de bronstraat slechts van toepassing op dit normaal bedrag

WAAR OF NIET WAAR

8. De Hongaarse fiscus eist de inhouding van een bronheffing op de interesten van de lening en op de dividenden.



Uw cliënt (X) en zijn echtgenote (Y) dachten dat, gelet op de zogenaamde Europese “Moeder-dochterrichtlijn” en “Interest-royaltyrichtlijn, er in Hongarije op die inkomsten geen bronheffing meer kon worden ingehouden.

KLOPT DIT?